P U T U S A N

Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mhd.Bintang Prayoga
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 19 tahun/24 Juli 2004
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan HZ Arifin Gang Batik Keris No.104 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Mhd.Bintang Prayoga ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa Mhd.Bintang Prayoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Bintang Prayoga, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd. Bintang Prayoga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat dengan berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 08199706290

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK4888 AGH

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Bintang Prayoga pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didepan Koki Sunda, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Mhd. Bintang Prayoga sedang berada di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didepan Koki Sunda, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu,SH, saksi Indra Manik) yang mendapat infomasi bahwa dijalan tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika lalu melakukan penyelidikan dijalan tersebut kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat terdakwa berada dijalan tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi Anggiat S. Pasaribu,SH mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika kepada terdakwa sedangkan saksi Maruli T. Sitanggang dan saksi Indra Manik memantau dari kejauhan, kemudian saksi Anggiat S. Pasaribu,SH dan terdakwa melakukan transaksi dan sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian saksi Anggiat S. Pasaribu,SH bersama dengan saksi Maruli T. Sitanggang dan saksi Indra Manik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 dari saku celana terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram dari Kumar (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 83/01.37.00/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Mhd. Bintang Prayoga berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir berat bersih 2,52 gram dan sisanya dimusnahkan sebanyak 40 (empat puluh) butir berat bersih 62,68 (enam puluh dua koma enam puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 dari Polrestabes Medan telah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) butir berat bersih 62,68 (enam puluh dua koma enam puluh delapan) gram dari jumlah barang bukti 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram dengan cara dimasukkan kedalam blender dan dicampurkan dengan air hingga hancur lalu dibuang sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir berat bersih 2,52 gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor serta untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB:1141/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. AKP R. Fani Miranda,S.T dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Mhd. Bintang Prayoga adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa Mhd. Bintang Prayoga pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didepan Koki Sunda, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram, adapun perbuatan Terdakwa, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Mhd. Bintang Prayoga sedang berada di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didepan Koki Sunda, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu,SH, saksi Indra Manik) yang mendapat infomasi bahwa dijalan tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika lalu melakukan penyelidikan dijalan tersebut kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melihat terdakwa berada dijalan tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi Anggiat S. Pasaribu,SH mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika kepada terdakwa sedangkan saksi Maruli T. Sitanggang dan saksi Indra Manik memantau dari kejauhan, kemudian saksi Anggiat S. Pasaribu,SH dan terdakwa melakukan transaksi dan sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian saksi Anggiat S. Pasaribu,SH bersama dengan saksi Maruli T. Sitanggang dan saksi Indra Manik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 dari saku celana terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima koma dua puluh) gram dan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 83/01.37.00/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Mhd. Bintang Prayoga berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir berat bersih 2,52 gram dan sisanya dimusnahkan sebanyak 40 (empat puluh) butir berat bersih 62,68 (enam puluh dua koma enam puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 dari Polrestabes Medan telah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) butir berat bersih 62,68 (enam puluh dua koma enam puluh delapan) gram dari jumlah barang bukti 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram dengan cara dimasukkan kedalam blender dan dicampurkan dengan air hingga hancur lalu dibuang sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir berat bersih 2,52 gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor serta untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB:1141/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. AKP R. Fani Miranda,S.T dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Mhd. Bintang Prayoga adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggiat S.Pasaribu, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan dengan rekan terhadap satu orang laki-laki yang bernama Mhd. Bintang Prayoga;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun sebabnya saya bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa adapun barang bukti yang saya temukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 dari saku celana terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram dari KUMAR (belum tertangkap);
- Bahwa saya memperoleh 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Indra Manik,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan dengan rekan terhadap satu orang laki-laki yang bernama Mhd. Bintang Prayoga;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun sebabnya saya bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa adapun barang bukti yang saya temukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 dari saku celana terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram dari KUMAR (belum tertangkap);
- Bahwa saya memperoleh 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mhd.Bintang Prayoga** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah, sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didepan Koki Sunda;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 dari saku celana Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH dari Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dari seorang laki-laki yang bernama Kumar (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat dengan berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 08199706290;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK4888 AGH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Mhd. Bintang Prayoga sedang berada di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didepan Koki Sunda, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH, saksi Indra Manik) yang mendapat infomasi bahwa dijalan tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika lalu melakukan penyelidikan dijalan tersebut;
- Bahwa para saksi melihat Terdakwa berada dijalan tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi Anggiat S. Pasaribu,SH mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika kepada terdakwa sedangkan saksi Maruli T. Sitanggang dan saksi Indra Manik memantau dari kejauhan, kemudian saksi Anggiat S. Pasaribu,SH dan terdakwa melakukan transaksi dan sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kemudian saksi Anggiat S. Pasaribu,SH bersama dengan saksi Maruli T. Sitanggang dan saksi Indra Manik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 dari saku celana terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram dari Kumar (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 83/01.37.00/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Mhd. Bintang Prayoga berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir berat bersih 2,52 gram dan sisanya dimusnahkan sebanyak 40 (empat puluh) butir berat bersih 62,68 (enam puluh dua koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 dari Polrestabes Medan telah melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 40 (empat puluh) butir berat bersih 62,68 (enam puluh dua koma enam puluh delapan) gram dari jumlah barang bukti 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram dengan cara dimasukkan kedalam blender dan dicampurkan dengan air hingga hancur lalu dibuang sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir berat bersih 2,52 gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor serta untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik Nomor LAB:1141/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. AKP R. Fani Miranda,S.T dalam pemeriksaan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto 2,52 (dua koma lima dua) gram yang pada BAB III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Mhd. Bintang Prayoga adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis extacy tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mhd. Bintang Prayoga. Pada saat pemeriksaan awal di depan persaingan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Penekanan rumusan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam unsur a quo lebih dimaksudkan terhadap sifat melawan hak atau melawan hukum secara yuridis formil artinya seseorang yang melakukan kegiatan untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dikehendaki secara terintegrasi dalam unsur in casu sesungguhnya Ianya tidak memiliki hak untuk itu karena kegiatan dimaksud dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang secara atributif ditentukan dalam perundang-undangan terkait. Hal ini sesuatu yang bersifat normatif karena kegiatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* merupakan kegiatan yang secara spesifik diatur oleh Negara sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kemungkinan terjadinya peredaran gelap dan penyalah gunaan narkotika khususnya narkotika golongan I yang semata-mata hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan untuk terapi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, diperoleh fakta hukum antara lain :

1. Bahwa benar Terdakwa Mhd.Bintang Prayoga ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan S. Parman Gang Harapan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 081997062905 dari saku celana Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4888AGH dari Terdakwa;

3. Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membeli kepada Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

5. Bahwa benar tidak memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang dalam menjual, menerima dan atau memiliki, menguasai 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat dengan berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram tersebut, tidak sesuai dengan Standart kesehatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Terdakwa untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ekstasu dimaksud dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

7. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka sesungguhnya telah terbukti dimana pada saat dilakukan penangkapan para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli di jalan tepatnya didepan Koki Sunda Medan yang melihat gerak gerik yang mencurigakan, dimana Terdakwa sebelum menyerahkan ekstasi kepada para saksi, Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Poltabes Medan guna dilakukan pemeriksaan, yang kemudian setelah melalui pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Cabang Medan ternyata positif mengandung Metamfetamina yang tergolong Narkotika golongan I ekstasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasan dan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi tersebut oleh Terdakwa tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang maka secara yuridis formil sifat kepemilikan dan pengusaan yang demikian adalah bersifat melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka juga telah terbukti kalau narkotika jenis shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain bernama Kumar (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana Terdakwa disuruh oleh Kumar (DPO) untuk mengantarkan ke Jalan S.Parman Medan Patisah dan upah yang Terdakwa peroleh dalam mengantarkan ekstasi tersebut adalah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum diatas maka rangkaian perbuatan yang dipandang relevan dan terbukti bagi diri Terdakwa adalah lebih dalam kwalifikasi menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat dengan berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 08199706290, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK4888 AGH, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Tedakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd.Bintang Prayoga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut ekstasi warna coklat dengan berat bersih 65,20 (enam puluh lima koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor simcard 08199706290;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK4888 AGH;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H. **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)